

모 범 사 례

일련번호 19세무 - 7

제 목 적극행정을 통한 건설공사 취득세 납부절차 개선

소 관 부 서 ▽▽▽▽건설단

관 계 부 서

내 용

▽▽▽▽건설단 ♡♡부 대리 ♡♡♡는 「▽▽생산기지 ㅊ지구 ♣●♣●♣ 건설공사」의 건축물 등에 대한 취득세 납부 전 자산정산 결과를 조기에 확정함으로써 취득세 예비율 미산정, 경정청구 절차 생략 등 현행 취득세 납부 절차상의 문제점을 개선하여 업무효율 향상에 기여하였다. 또한 건축물의 비과세 감면 적용 확대를 위한 담당 ◆◆기관에 논리적이고 적극적인 행정으로 과세표준액 기준 약 1억원의 비과세 감면 혜택의 성과를 거두었다.

취득세 납부 관련 규정은 「지방세법」, 「KOGAS 건설공사비 처리지침」 등에서 각각 규정하고 있고 그 주요내용은 아래와 같다.

【표 1】 취득세 관련 규정

구 분	내 용
지방세법 제7조 (납세의무자 등)	• 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 입목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 등의 자산을 취득한 자에게 부과하는 지방세
지방세법 제20조 (신고 및 납부)	• 과세물건 취득 후 60일 이내 납부
지방세법 제21조 (부족세액의 추정 및 가산세)	• 납부기한 초과, 과소신고, 과다신고에 대한 가산세 징수
건설공사비 처리지침 제8조 (정산기간)	• 본정산은 본공사 준공과 동시에 실시하여 준공금 지불 후 45일 이내에 완료
◆◆◆◆원 판례 (▽▽▽▽▽▽지▲▽▲▽)	• 공장에서 물건을 제조하는 생산설비인 기계장치는 비과세 - 기계장치의 부수시설 역시 비과세

「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 취득일로부터 60일 이내에 납부하게 되어있으며 취득세액 과오 납부 및 납부기한 지연의 경우 가산세가 부과된다. 그런데 취득세액 산출 및 60일 이내 납부 절차에는 아래와 같은 문제점이 있다.

【표 2】 취득세 납부 절차 문제점

문제점	내 용
자산정산 일정 및 취득세 납부기한의 불일치	- 건설공사의 취득(임시사용승인, 시공감리필증, 상업운전개시 등)은 준공일 전에 이루어지나 자산정산은 준공금 지급 후 45일 이내에 완료된다. - 위와 같은 절차상 자산정산 결과가 나오기 전 취득세 납부기한이 도래
원시취득-경정청구 산출방식 차이	- 공사시공부서는 건설공사 준공금액 기준으로 원시취득세를 납부하고 경정청구 금액은 자산정산 자료에 의해 산출 - 취득세 산출 방식 차이에 따른 자료 신뢰성 저하
관행적인 예비율 산정	자산취득 금액을 확정할 수 없기에 원시취득 시 관행적으로 예비율을 과다 책정하게 되고 경정청구가 필연적으로 발생
환급절차의 어려움	- 지자체에서 경정청구를 통한 환급업무를 기피하는 분위기 조성되어 있음 - 공사는 원시취득과 경정청구 담당자가 이원화되어 있어 ◆◆공무원의 까다로운 자료 요구 등에 선제적 대응이 쉽지 않은 상황

위와 같은 문제점들을 도출하고 해결방안을 다음과 같이 모색하였으며 「▽▽생산기지 ㄹ지구 ♣●♣●♣ 건설공사」의 준공관련 주요 추진경위는 다음과 같다.

♣●♣●♣ 건설공사 준공관련 주요 추진경위					
임시사용승인 취득 (2019.08.23.)	준공일 (2019.08.30.)	준공검사완료 (2019.09.10.)	자산정산 완료 (2019.10.14.)	취득세 납부 완료 (2019.10.22.)	인계인수 완료 (2019.10.28.)

① 자산정산 기초금액 확정을 위한 설계변경(준공정산) 조기 실시

○○○○부에서 요청하는 생산건설분야 자산정산 기초자료는 9가지이며 이중 공사비 총괄표, 최종설계변경(정산)내역서, 사급자재총괄표 등은 현장에서 준공 전 최종설계변경(준공정산)이 완료되어야 제출할 수 있는 자료들이다. 위 직원은 2019. 7 월 중순부터 준공정산 작업을 시작하여 8월 중순 최종 정산금액을 확정하여 자산정산용 기초자료 제출 여건을 조기에 마련하였다.

② 건설공사 소요비용 유관부서 조기집행 독려

건설자재비, 설계용역비 등 건설공사 준공 후 지속적으로 집행되는 성격의 예산들에 대해 각 부서에 조기 집행을 독려하고 ♣●♣●♣ 건설공사 준공 전 해당 비용들의 정산을 마무리하여 자산정산 기초자료에 반영할 수 있었다.

③ 확정 취득세 납부 및 불필요한 행정절차 생략

자산정산 자료를 조기 확정하기 위해 준공검사 완료와 동시에 ○○○○○부에 정산기초자료 송부('19. 9. 11.) 및 그 결과를 접수('19. 10. 14.)하여 납부기한('19. 10. 22.)내에 확정 취득세액을 산출 및 납부할 수 있었으며, 불필요한 경정청구 행정절차를 없앨 수 있었다.

위와 같은 적극행정을 통한 개선 효과는 아래 표와 같다.

【표 3】 취득세 납부 절차 개선 효과 비교표

구분	▽▽생산기지 ♡♡♡ ♡♡ ♡♡♡T/H ○●○●○설비공사	▽▽생산기지 ㅊ지구 ♣●♣●♣ 건설공사	비고
자산정산자료 제출	2018.07.06.	2019.09.11.	
정산결과 접수	2018.10.30.	2019.10.14.	
취득세 납부기한	2018.07.23.	2019.10.22.	
예비율 산정	10%	미산정	
경정청구	진행 예정	불필요	

④ 비과세 부분 적극 소명으로 세금 감면

지방세법 제6조(정의) 및 동법 시행령 제6조(시설물의 종류와 범위)에 따라 건축물과 그에 따른 부수시설은 과세 대상이다. ♣●♣●♣의 경우 건축물이기 때문에 자산취득가액 전체를 건축물 과세대상으로 판단할 수 있으나 위 직원은 자산내역

을 세부적으로 검토하여 일부 생산설비 부수시설에 대해 과세대상이 아님을 판단하고 도면·설계계산서 등의 증빙자료를 바탕으로 담당공무원에 적극 소명하여 과세표준액 기준 약 1억 원에 대하여 비과세 감면을 받았으며 세부사항은 아래와 같다.

【표 4】 ♣●♣●♣ 건설공사 비과세 적용 내역

[단위: 원]

자산구분	자산취득액	비과세 적용	증빙자료
냉난방설비	75,398,279	11,431,541	냉난방설비 발열 계산서
소화설비	378,964,702	83,431,699	청정소화약제 계산서
전기설비	1,265,975,809	12,194,181	생산제어설비(DCS) 케이블 도면
기타 건물본체	6,717,537,961	-	
합계	8,437,876,751	107,057,421	

조치할 사항

적극적인 업무추진과 건설공사 취득세 납부절차 개선 및 비과세 감면을 받은 ▽
▽▽▽건설단 담당자 ♡♡♡의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다.
(모범)